ان لم يتقدّم مثلُها او يحدث موجبٌ كربّ القراض وعامله ولو بعد شغل المال على الارجح وذي الجاه والقاضي ومبايعتُه مسامحة او جرِّ منفعة كشرط عفنٍ بسالم ودقيقٍ او كعكٍ ببلد او خُبزِ فرْن بملّة او عيْنٍ عَظُمَ حملُها كسَفْتجة الا ان يعمّ الخوفُ كعين كُرهت إقامتُها الا ان يقوم دليل على ان القصد نفع المقترض فقط في الجميع كفدّان مستحصدٍ خفّت مؤنتُه عليه يحصده ويدرسه ويردّ مكيلته ومُلك ولم يلزم ردّه الا بشرط او عادة كأخذه بغير محلّه الا العيْن ،

فصل تجوز المقاصّة في دَيْني العين مطلقا ان اتّحدا قدْرا وصفةً حلّا او احدهما أم لا وان اختلفا صفةً مع اتّحاد النوع او اختلافِه فكذلك ان حلّا والا فلا كأن اختلفا زنةً من بيعٍ والطعامان من قرض كذلك ومُنعا ومن بيع ولو متّفقيْن ومن قرض وبيعٍ تجوز إن اتّفقا وحلّا لا ان لم يحلّا او حلّ احدهما وتجوز في العرضيْن مطلقا ان اتّفقا جنسا وصفةً كان اختلفا جنسا واتّفقا أجلا وان اختلفا أجلا مُنعت ان لم يحلّا او احدهما وان اتّحدا جنسا والصفةُ متّفقة او مختلفة جازت ان اتّفق الأجل والا فلا مطلقا ،

باب

الرهنُ بذلُ من له البيع ما يباع او غررا ولو اشترط في العقد وثيقةً بحقّ كوليٍّ ومكاتَبٍ ومأذونٍ وآبقٍ وكتابةٍ واستوفي منها او رقبته ان عجز وخدمةِ مدبَّرٍ وان رُقّ جُزءٌ فمنه لا رقبته وهل ينتقل لخدمته قولان كظهور حُبُسِ دار وما لم يبدُ صلاحُه وانتُظر ليُباع وحاصّ مرتهنُه في الموت والفلس فاذا صلحت بيعت فإن وفّى ردّ ما أخذ